발송번호: 9-5-2025-103775725
발송일자: 2025.10.27.
제출기일: 2026.02.27.

최후통지

지 식 재 산 처

의견제출통지서

출 원 인 성 명 라이온 가부시키가이샤
주 소 ****
대 리 인 성 명 하영욱
주 소 ****
발 명 자 성 명 하타다 사토시
주 소 ****
발 명 자 성 명 타케우치 요시쿠니
주 소 ****

출 원 번 호 10-2022-7017246
출 원 일 자 2022.05.23.
발 명 의 명 칭 칫솔

1. 이 출원에 대한 심사결과 특허법 제47조제1항제1호에 따른 보정에 의하여 발생한 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요한 경우에는 상기 제출기일(2026.02.27.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2026.02.27.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장 받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-8항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.)
인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.)
인용발명 3: 미국 특허출원공개공보 US2014/0138880호(2014.05.22.) → 새로 추가

1. 보정 내용

출원인은 2025.04.18.자 '보정서'를 통하여 청구항 1에 청구항 3을 병합하고 [발명의 설명]에 기재된 내용을 부가하고, 청구항 3 내지 6은 보정 전 청구항 3 내지 6의 구성을 삭제하고 청구항 4 내지 7의 내용을 기재하는 보정(항 올림)을 하였으며, 청구항 7은 보정 전 청구항 7을 삭제하고 [발명의 설명]의 내용을 부가하였으며, 청구항 8은 청구항을 신설하는 보정을 하였습니다.

2. 판단

가. 청구항 1

청구항 1은 보정 전 청구항 1에 있는 구성을 그대로 유지한 채 보정 전 청구항 3을 병합하면서 [발명의 설명]에 기재된 내용을 부가하는 보정을 하였습니다.

재검토한 결과, 보정 전 청구항 1, 3과 관련된 구성에 대해서는 이전 의견제출통지서에서 통지한 바와 같이 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것으로 판단됩니다.

한편, 발명의 설명으로부터 부가된 내용은 (1) "가장 선단측에 위치하는 필라멘트의 기단과 헤드 기대부의 배면의 최소 거리(S)는 1.5㎜ 이상, 3.0㎜ 이하인" 구성 및 (2) "헤드 기대부의 선단의 정면측의 단부에 게이트흔을 갖는" 구성입니다.

먼저 구성 (1)에 대해 살펴보면, 인용발명 1에는 구체적으로 필라멘트의 기단과 브러쉬 기초대 배면의 거리(S)가 기재되어 있지 않으나, 인용발명 1에 '브러쉬 기초대(2)의 선단측의 두께(L)(기초대 식모면과 배면의 최소 거리)는 2-3㎜이며 근원측 두께는 5-6㎜인 ' [발명의 설명 단락 [0031], 도면 11 참조] 구성이 개시되어 있고, 상기 구성을 참고하였을 때 상기 거리(S)는 2㎜ 이상 6㎜ 이하 범위에서 존재할 것이며, 상기 구성 (1)의 수치는 통상의 기술자가 칫솔의 내구성, 조작성등을 고려하여 단순 반복 실험을 통해 적절한 값을 선택할 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

다음으로 구성 (2)에 대해 살펴보면, 인용발명 1에는 헤드 기대부 선단에 용융 수지를 주입

하는 게이트가 구비되는 구성이 기재되어 있지 않다는 점에서 상기 구성과 다소 차이가 있으나, 용융 수지를 금형에 주입하여 칫솔을 제조하는 일반적인 방법에서 게이트 위치를 어디로 할지 결정하는 것은 통상의 기술자의 통상의 창작능력 범위에 해당할 뿐 아니라, 상기 게이트의 위치는 본원 발명의 칫솔 형상, 기능 등에 특별한 영향을 끼치지 않는 제조방법 한정 구성에 해당하며, 인용발명 1과 동일한 기술범주에 속하는 인용발명 3에도 '용융된 열가소성 수지(33)는 주형 코어 부분(38) 및 주형 공동 부분(36)에 의해 생성된 공동(35)을 충전하도록 주입되며, 상기 수지는 헤드 부분(42A)으로부터 넥 부분(42B), 손잡이 부분(42C)까지 순서대로 캐비티를 충전할 수 있는' [발명의 설명 단락 [0041], 도면 8 참조] 구성, 즉 용융 수지 주입 위치에 헤드부 선단에 구비되어 있는 구성이 개시되어 있어, 통상의 기술자가 인용발명 1의 칫솔 제조 시 인용발명 3의 수지 주입 게이트 위치를 적용하여 상기 구성을 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 1은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

나. 청구항 2

청구항 2는 보정 전 청구항 2에 기재된 내용을 그대로 유지하여 실체적인 내용의 변화가 없습니다.

재검토한 결과, 보정 전 청구항 2와 관련된 구성에 대해서는 이전 의견제출통지서에서 통지한 바와 같이 인용발명 1로부터 도출할 수 있는 것입니다.

따라서 청구항 2는 통상의 기술자가 인용발명 1, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

다. 청구항 3 내지 6

청구항 3 내지 6은 보정 전 청구항 4 내지 7에 기재된 내용을 그대로 유지하여 실체적인 내용의 변화가 없습니다.(항번호 올림)

재검토한 결과, 보정 전 청구항 4 내지 7과 관련된 구성에 대해서는 이전 의견제출통지서에서 통지한 바와 같이 인용발명 1 또는 인용발명 1, 2로부터 도출할 수 있는 것입니다.

따라서 청구항 3 내지 6은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3 또는 인용발명 1, 2, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

라. 청구항 7

청구항 7의 "제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 헤드 기대부의 최소 두께는 1.0~2.5㎜인" 구성은 인용발명 1의 '브러쉬 기초대(2)의 선단측의 두께(L)는 2-3㎜인' [발명의 설명 단락 [0031], 도면 11 참조] 구성에 개시되어 있고, 구체적인 수치 범위는 통상의 기술

자의 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 7은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

마. 청구항 8

청구항 8은 “제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 헤드 기대부의 상기 정면측의 상면과 상기 삽입 구멍의 상기 정면측의 면 사이의 상기 헤드 기대부의 두께(t2)는 0.5㎜ 이상, 2.0㎜ 이하인” 기술적 특징을 갖는 구성인 반면, 인용발명 1에는 t2에 대응하는 구성의 수치를 한정하고 있지 않다는 점에서 차이가 있습니다. 그러나 인용발명 1은 기초대(2)의 오목부에 손잡이에 돌설된 코어부(7)가 삽입 결합되는 구성으로, 상기 기술적 특징을 갖는 칫솔 설계시 칫솔의 조작성, 강도 등을 고려하여 기초대의 두께, 코어부의 두께, 그리고 기초대 상면부터 코어부 상면까지 거리 등을 최적화하는 것은 통상의 기술자가 해결해야 하는 당연한 과제인 바, 상기 청구항은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있습니다.

따라서 청구항 8은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3으로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.) 1부.
첨부2 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.) 1부.
첨부3 미국 특허출원공개공보 US2014/0138880호(2014.05.22.) 1부. 끝.